



CUT: 237520-2024

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0230-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 237520-2024 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 27.11.2025 contra la señora **CONSTANTINA CARITA LÓPEZ** identificada con DNI N° 04808544.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante el escrito S/N presentado en fecha 18.11.2024, la señora Sulma Baca Gutiérrez, interpone una denuncia administrativa, solicita una verificación ocular y la paralización inmediata de las actividades mineras e inicio de procedimiento administrativo sancionador en contra de la titular minera formalizada Constantina Carita López, con RUC N° 17309235886.
- 3.2** En mérito a la denuncia efectuada, en fecha 17.03.2025 la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), en presencia de la señora



Constantina Carita López identificada con DNI N° 04808544, titular del derecho minero “Gavilán de Oro N° 2” con código N° 17003697X01, ubicada en el distrito Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, llevó a cabo una verificación técnica de campo, en ubicación geográfica; 331 266 metros (m)-Este (E) y 8 561 152 metros (m)-Norte (N), altitud 479 m.s.n.m., mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), constatando el desvío de la quebrada Huayurochayoc que discurre de sur a norte, siendo observado a 50 metros aproximadamente, al oeste del punto registrado. Del punto registrado proyectado a 50 metros aproximadamente, aguas abajo, el cauce de la quebrada vira a la izquierda, dibujando una parábola de aproximadamente 100 m y continuando hacia el norte. En la sección desde el punto de desvío de la quebrada, se observa en su margen derecha, la acumulación de cascajo paralela a la quebrada en la cantidad de 3 hileras, que tendría la función de defensa ribereña, los que colindan con la poza a tajo abierto. La titular de Derecho Minero manifiesta haber desviado el cauce de la quebrada y acumulado el material agregado en hileras, con la finalidad de evitar que el agua de la quebrada ingrese a la presunta quebrada en una eventual crecida.

- 3.3** Mediante el Informe Técnico N° 0031-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/JFR de fecha 31.03.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios informó que habiéndose verificado en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED) de la Autoridad Nacional del Agua, no se encontró ningún trámite iniciado o en curso solicitado por la imputada para efectuar el desvío de la quebrada Huayurochayoc, asimismo, se procedió a revisar las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para el desvío del cauce y bienes asociados al agua, en el cual, no se encontró ninguna autorización a favor de la señora Constantina Carita López Constantina, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0040-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 27.11.2025, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por desviar el cauce de la quebrada Huayurochayoc a 50 metros la oeste, aguas abajo, en ubicación geográfica; 331 266 m-E y 8 561 152 m-N, altitud 479 m.s.n.m., en el distrito Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin la autorización correspondiente, advirtiéndose que no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos “Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas” concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley “Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente”; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Mediante el escrito presentado en fecha 10.12.2025, la imputada presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- i) Argumenta que la potestad sancionadora de la administración se rige por el Principio de Culpabilidad (Art. 248° del TUO de la Ley N° 27444), el cual proscribe la responsabilidad objetiva y exige la verificación de dolo o culpa y sostiene que la ANA debe probar de forma clara y objetiva el elemento subjetivo en su actuar, y no limitarse a atribuciones genéricas o automáticas de responsabilidad por el solo hecho de ejercer actividad minera en la zona.
 - ii) Afirma que las imputaciones del órgano instructor provienen de una denuncia formulada por la señora Sulma Vaca Gutiérrez (quien la acusa de romper un dique



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sigged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A3FACE37

natural y provocar un huayco/inundación). La administrada niega categóricamente dichos hechos y sostiene que corresponden a la acción de terceros o a factores imprevistos.

- iii) Denuncia que el Informe Técnico N° 0031-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/JFR y el Acta de Inspección Ocular N° 0001-2025-ANA-AAA.MDD/JFR no precisan las conductas específicas ni detallan cómo la investigada habría desviado u ocupado el cauce, dejándola en estado de indefensión al no existir imputaciones concretas.
- iv) Refiere que durante la inspección ocular in situ no se verificó el rompimiento de diques ni los daños alegados por la denunciante y añade que se debe tomar en consideración la ubicación geográfica (distrito de Huepetuhe) y las condiciones meteorológicas de la selva (lluvias torrenciales), las cuales constituyen eventos de caso fortuito no atribuibles a la administrada. Invoca los principios de Presunción de Licitud, Legalidad y Debido Procedimiento para solicitar la absolución de una indebida imputación.
- v) Refiere los siguientes medios probatorios: la declaración de parte de la imputada, la testimonial del señor Jorge Yauri sobre lo acontecido en la inspección ocular de fecha 17.03.2025, solicita una inspección ocular en el mismo lugar a efectos de poder verificar algún vestigio del hecho y solicita se exhiba las filmaciones de la cámara de seguridad o tomas fotográficas de la Inspección Ocular N° 0001-2025-ANA-AAA.MDD/JFR.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0067-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 02.06.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis del descargo presentado y los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

- i) Respecto al descargo presentado por la imputada, la Autoridad Instructora concluye, cuando la imputada *sostiene que las condiciones meteorológicas constituyen un factor determinante para establecer la responsabilidad administrativa, señalando que, debido a la ubicación en zona de selva, las lluvias torrenciales y fenómenos naturales deben ser considerados como casos fortuitos no atribuibles al administrado*. Al respecto el órgano instructor determinó lo siguiente:
 - Si bien las condiciones climáticas pueden influir en el comportamiento de los cuerpos de agua, ello no justifica la ejecución, ni autoriza al administrado a intervenir, ocupar o desviar cauces naturales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
 - Del análisis del expediente se advierte que el hecho infractor se encuentra debidamente acreditado mediante el Acta de Inspección de Ocular N° 0001-2025-ANA-AAA-MDD-ALA.TMD/JFR, de fecha 17.03.2025, así como en el ítem 3.4.2. del Informe Técnico N° 0031-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR, de fecha 31.03.2025, donde se consigna que la titular de Derecho Minero Gavilán de Oro N° 2 manifiesta haber desviado el cauce de la quebrada.
 - De acuerdo al numeral 6. del artículo 120 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, concordante con el literal f. del artículo 277 de su Reglamento, constituye infracción en materia de recursos hídricos ocupar o desviar cauces de agua sin la autorización correspondiente.
 - Asimismo, del análisis del expediente no se advierte que la conducta desplegada por la administrada haya tenido como finalidad el aprovechamiento del recurso hídrico ni se acredita la existencia de dolo, debe precisarse que, conforme a la



normativa vigente en materia de recursos hídricos, la configuración de la infracción administrativa no se encuentra sujeta a la existencia de intención dolosa, sino a la verificación objetiva de la conducta infractora.

En consecuencia, se desvirtúa este extremo del descargo, manteniéndose la imputación efectuada respecto al desvío del cauce sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

ii) El artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y el artículo 3 de su Reglamento establecen que los bienes públicos hidráulicos, incluyendo el agua y sus bienes asociados, están sujetos a regulación estatal inalienable. Toda actividad o intervención que se realice en las fuentes de agua o sus bienes asociados debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua. Del mismo modo, el literal f. del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, determina como infracción a la acción de “*ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de agua*”, lo que verifica que los supuestos que configurarían la conducta sancionable son:

- a) Ocupar: cuando el infractor (persona natural o jurídica) invade o toma posesión parcial o total de los cauces de agua, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
- b) Utilizar: cuando el infractor (persona natural o jurídica) use el cauce, ribera, faja marginal o embalse de agua sin la autorización correspondiente.
- c) Desviar: cuando el infractor (persona natural o jurídica) utilice diversos mecanismos para variar el curso de agua natural o artificial, sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

Un elemento fundamental que debe ser considerado para la configuración de estas infracciones viene dado por la ausencia de la autorización emitida por la Autoridad Nacional del Agua o sus órganos desconcentrados.

iii) En mérito a los hechos verificados el 17.03.2025, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos, por desviar el cauce de la quebrada Huayrurochayoc sin la autorización correspondiente, infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.

iv) Respecto al cálculo de la multa, el órgano instructor sustentó el criterio de **beneficios obtenidos por el infractor**, tomando en cuenta los costos evitados, como el incumplimiento del pago de retribuciones económicas de acuerdo al volumen de vertimiento de aguas residuales por año, la determinación del pago de verificación técnica de campo, entre otros, conforme a la siguiente tabla:

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial) (*)	281,80
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km (**)	300,30
TOTAL S/	582,1
Equivalente en UIT (***)	0,11

(*) Fuente: MIDAGRI.

(**) Fuente: Decreto Supremo N° 005-2023-MIDAGRI. Decreto supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua.

(***) Fuente: Decreto Supremo N° 309-2022-EF. Decreto supremo que aprueba el valor de la unidad impositiva tributaria durante el año 2023.

v) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3. del artículo 230 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por el



Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve, recomendando imponer una multa de 0,61 UIT, conforme se describe en el siguiente cuadro:

Calificación de la infracción a Imponer															
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT												
La afectación o riesgo a la salud de la población	No aplica	No aplica	---												
Reincidencia	No aplica	No aplica	---												
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	La infracción es cometida por el desvío de la quebrada denominada Huayurochayoc, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, contraviniendo lo establecido en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento.	(Acumulable a la infracción de multa mínima para infracciones LEVES)	0,5												
La gravedad de los daños generados	Existe una afectación física del cauce de la quebrada Huayurochayoc mediante el desvío del flujo de agua, afectando un bien natural asociado al agua. (Acumulable a la infracción mínima.														
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Impacto directo a los bienes asociados al recurso hídrico. La infracción implica alteraciones de un componente del medio ambiente, que es el recurso hídrico (agua); sin embargo, son difíciles de estimar su cuantificación en el impacto negativo generado. (Acumulable a la infracción mínima)														
Los costos en que incurra el Estado para atender los daños generados	Genera costos al Estado para atender los daños generados. (Acumulable a la infracción mínima)														
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	Le genera beneficios económicos, como ahorro económico a la presunta infractora al no tramitar las autorizaciones requeridas para ejecutar el desvío del cauce de la quebrada Huayurochayoc, sin contar con autorización del Autoridad Nacional del Agua. (Acumulable a la infracción mínima).	<table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial) (*)</td><td>281,80</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km (**)</td><td>300,30</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>582,1</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT (***)</td><td>0,11</td></tr></table>	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial) (*)	281,80	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km (**)	300,30	TOTAL S/	582,1	Equivalente en UIT (***)	0,11	0,11
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR															
Descripción	Costo S/														
Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial) (*)	281,80														
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km (**)	300,30														
TOTAL S/	582,1														
Equivalente en UIT (***)	0,11														
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			0,61												

- 4.4** A través del Memorando N° 0509-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 02.06.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5** Mediante la Carta N° 0197-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 09.07.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.6** Mediante el escrito presentado en fecha 16.07.2026, la imputada presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- La imputación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se fundamenta únicamente en la condición de titular de la concesión minera Gavilán de Oro N° 2. La administrada sostiene que la responsabilidad sancionadora es personal y requiere probar la conducta activa u omisiva, precisando quién ejecutó la alteración física, cuándo ocurrió y el vínculo causal directo. No se puede configurar una sanción fundada en presunciones derivadas exclusivamente de la titularidad de un derecho minero.
 - El Informe Técnico N° 0067-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS atribuye responsabilidad sin demostrar dolo o culpa en la conducta de la señora Constantina Carita López. Conforme al TUO de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), la responsabilidad administrativa exige acreditar imputación, causalidad y culpabilidad; la responsabilidad objetiva está expresamente prohibida y

¹ Informe Técnico N° 0067-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A3FACE37

- la entidad no demostró que la administrada ordenara o ejecutara la alteración.
- iii) La constatación en la inspección ocular solo acredita la situación física del terreno en el momento en que se realizó la diligencia. Este instrumento por sí solo no demuestra la autoría del desvío del cauce de la quebrada Huayurochayoc, la fecha exacta de su ejecución ni la permanencia imputable a la administrada.
 - iv) La autoridad omitió agotar las actuaciones de investigación necesarias para verificar si las modificaciones del cauce derivaron de eventos naturales, de la acción de terceros o de la antigüedad de las labores en la zona. Al no haberse determinado la fecha de la modificación ni a los ejecutores materiales, la imputación carece de sustento factual certero.
 - v) En virtud del derecho al debido procedimiento, las actuaciones de los administrados se presumen conformes a ley en tanto la Administración no aporte pruebas directas y objetivas en contrario. Incurrir en sanciones fundadas en meras inferencias transgrede esta garantía procesal.
 - vi) Por tanto, solicita que se declare infundado el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y disponer su archivo definitivo, al no haberse acreditado con elementos probatorios suficientes los presupuestos de hecho y de derecho que atribuyan responsabilidad administrativa. Del mismo modo, solicita la actuación de diligencias probatorias complementarias para el esclarecimiento de los hechos antes de emitir un pronunciamiento final.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0108-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 21.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el análisis del descargo presentado y el siguiente análisis de fondo:

5.1 Respecto al descargo presentado por la imputada cabe efectuar el siguiente análisis:

- i) La imputación no se sostiene en una simple presunción derivada de la titular de la concesión minera Gavilán de Oro N° 2, sino en la autoría confesada y directa de la conducta infractora. Conforme consta expresamente en el Ítem 2 del Acta de Inspección Ocular N° 0001-2025-ANA-AAA.MDD/JFR —cuyos términos se ratifican en el numeral 3.2.2.3 del Informe Técnico N° 0067-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS—, la propia administrada manifestó de manera libre y voluntaria haber realizado la derivación del cauce de la quebrada Huayurochayoc y la acumulación del material agregado en hileras. En consecuencia, el nexo causal entre el hecho (desvió del cauce) y el sujeto infractor queda plenamente acreditado, cumpliendo con el Principio de Causalidad regulado en el TUO de la Ley N° 27444.
- ii) Queda descartada cualquier alegación sobre imposición de responsabilidad objetiva. La declaración brindada por la señora Constantina Carita López demuestra un accionar intencional y deliberado, motivado por su propia decisión de *“evitar que el agua de la quebrada ingrese a la presunta quebrada en una eventual crecida”*. Existe un elemento subjetivo clarificado de culpabilidad en su modalidad de dolo, al haber ejecutado una desviación física del recurso hídrico a sabiendas de las modificaciones que ello generaba en el entorno natural.
- iii) El argumento referente a la *“insuficiencia de la prueba técnica”* carece de asidero procesal. El Acta de Inspección Ocular N° 0001-2025-ANA-AAA.MDD/JFR constituye un documento público revestido de valor probatorio pleno e idóneo respecto de los hechos que la autoridad constata y de las declaraciones contenidas en ella. Al no haber sido impugnada en su oportunidad ni redargüida de falsedad, y al contar con la firma y suscripción en señal de conformidad por parte de la misma señora Constantina Carita López, la manifestación en ella recogida adquiere fuerza de confesión extrajudicial en sede administrativa, dotando de certeza la fecha, la autoría y la permanencia de la alteración del cauce.
- iv) En ese sentido, no se incurre en vulneración de la Verdad Material ni del Principio de Presunción de Licitud. La Administración Local de Agua no basó su postura en



“inferencias” o “hechos de terceros/eventos naturales”, sino en la verificación directa en el terreno acompañada del testimonio explícito de la responsable. La presunción de licitud es una garantía que decae legítimamente cuando la Administración aporta pruebas objetivas en contrario; en este escenario, la confesión plasmada en un instrumento administrativo suscrito sin reserva desvirtúa totalmente dicha presunción y libera a la autoridad de mayores diligencias de investigación sobre la autoría de las obras. Por tanto, quedan desvirtuados los argumentos del descargo presentado por la señora Constantina Carita López.

5.2 La constatación del desvío del cauce de la quebrada Huayruochayoc sin la autorización correspondiente, ubicado en el distrito Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.

5.3 Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El escrito de denuncia presentado en fecha 18.11.2024 por la señora Sulma Baca Gutiérrez.
- ii) El acta de verificación técnica de campo de fecha 17.03.2025, en la cual se constató el desvío del cauce de la quebrada Huayruochayoc, ubicado en el distrito Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, conforme se describe en el numeral 3.2 del considerando tercero de la presente resolución.
- iii) El Informe Técnico N° 0031-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/JFR de fecha 31.03.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
- iv) El escrito de descargo presentado en fecha 10.12.2025 por la imputada, contra el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- v) El Informe Técnico N° 0067-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 02.06.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
- vi) El escrito de descargo presentado en fecha 16.07.2026 por la imputada, contra el Informe Final de Instrucción (Informe Técnico N° 0067-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS).
- vii) Del mismo modo, se ha efectuado por última vez una revisión de las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación y desvío en los bienes asociados al agua, advirtiéndose, que la imputada actualmente no cuenta con autorización a la fecha.

5.4 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una leve, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la señora Constantina Carita López, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **cero coma sesenta y uno (0,61) UIT**. Asimismo, disponer que se realice acciones orientadas a restaurar el cauce de la quebrada Huayruochayoc al estado anterior a la infracción en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, debiendo de asumir los costos que demande su reposición como **medida complementaria**.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A3FACE37

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **CONSTANTINA CARITA LÓPEZ** identificada con DNI N° 04808544, con una **MULTA** equivalente a **cero coma sesenta y uno (0,61) UIT**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por desviar el cauce de la quebrada Huayrurochayoc sin la autorización correspondiente, ubicado en el distrito Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZO CUMPLIMIENTO		
							Pago de Multa	Medida Complementaria	
INFRACCIÓN	04808544	CONSTANTINA CARITA LÓPEZ	FUENTE NATURAL DE AGUA	LEVE	MULTA	0,61	15 días hábiles	30 días hábiles	
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			UNIDAD HIDROGRÁFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR		
	Desviar el cauce de la quebrada Huayrurochayoc sin la autorización correspondiente			Cuenca Inambari 46648	Superficial	Madre de Dios	Huayrurochayoc		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL POLIGONO DE INFRACCIÓN (Coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	6. Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente	f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas		WGS84	19 Sur	331 266	8 561 152		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA		DISTRITO	
				Madre de Dios		Manu		Manu	

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, que la imputada restaure el cauce de la quebrada Huayrurochayoc al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición en un plazo de treinta (30) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Constantina Carita López en su domicilio; poner de conocimiento a la señora Sulma Baca Gutiérrez, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : A3FACE37